

1500099-38.2021.8.26.0622

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Wilson Federici Junior

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 10/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2097429/2021 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 17252747 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO,

1174/21/400 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 2097429 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

1ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444, Itapeva-SP - cep 18400-818

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500099-38.2021.8.26.0622 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500099-38.2021.8.26.0622

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2097429/2021 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 17252747 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO,

1174/21/400 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 2097429 - DISE- DEL.SEC.ITAPEVA, 1174/21/400

- DISE- DEL.SEC.ITAPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN FERREIRA PINHEIRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Wilson Federici Junior

Vistos.

WILLIAN FERREIRA PINHEIRO, qualificado às fls. 04, foi denunciado perante este Juízo como incurso no artigo 33, "caput", c.c 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo consta, no dia 10 de abril de 2021, por volta das 04h50, na Rua Dois, nº 161, nesta cidade e comarca de Itapeva/SP, trazia consigo e transportava, para fins de venda ou entrega para consumo de terceiros, vinte e três porções contendo o total de 8,99g de cocaína, três porções contendo o total de 0,11g de cocaína, na forma de "crack" e sete porções contendo 9,18g de "maconha",

substâncias essas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. Laudo às fls. 16/31 e 90/105), sendo o endereço imediação da Unidade de Saúde da Vila Taquari (cf. Relatório de fls. 107/108).

Conforme decisão de fls. 68/71, foi convertida a prisão em flagrante do réu em prisão preventiva.

A denúncia veio acompanhado do inquérito policial, e foi recebida em 12 de agosto de 2021 (fls. 134).

O réu foi notificado às fls. 126 e apresentou defesa prévia às fls. 131/133.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas comuns e o réu foi interrogado.

Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido condenatório nos termos da peça vestibular. Por seu turno, a defesa do réu pleiteou sua absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal há de ser julgada procedente, uma vez que, finda a instrução da causa, restou devidamente comprovado o fato delituoso descrito na denúncia, como se demonstrará a seguir.

A materialidade é indubitosa, porquanto demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição/apreensão (fls. 10/11), laudos de constatação provisória e definitivos de substância entorpecente (fls. 16/19, 20/23, 24/27, 28/31 e 90/105), relatório de investigação de fls. 107/108 e relatório da autoridade policial (fls. 110/114), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria dos fatos também está sobejamente comprovada, porquanto foram acostados aos autos inúmeros indícios de prova, todos eles convergentes e unidirecionais, no sentido de lhe apontar como sendo o autor do crime em apreço.

Vejamos.

Foram ouvidas duas testemunhas comuns e o réu foi interrogado.

A testemunha comum SAMUEL RAFAEL DE ANDRADE, guarda civil municipal, declarou que estavam realizando patrulhamento pelo local, quando visualizaram o réu mexendo em um cano de água ao lado da calçada, quando ele percebeu a presença da viatura da GCM, se afastou rapidamente. O abordaram, depois retornaram até o local para verificar o que ele estava mexendo no cano de água, quando então localizaram os entorpecentes. Informou que o local é próximo a um Posto de Saúde Municipal da Vila Taquari, bem como de uma Igreja. Não presenciou o acusado manuseando ou vendendo entorpecentes. A abordagem ocorreu por volta das 2h da manhã.

A testemunha comum NOBERTO FERREIRA PINHEIRO, guarda civil municipal, narrou que o local dos fatos é conhecido pelo tráfico de drogas. Estavam em patrulhamento pela respectiva rua, quando visualizaram o réu agachado, mexendo em um cano de água, quando ele notou a presença da viatura, se afastou rapidamente. O abordaram, depois voltaram ao local em que ele estava mexendo no cano, momento em que localizaram os entorpecentes. Já haviam abordado o réu anteriormente na Vila Santa Maria, ele

estava com a mesma pochete daquela abordagem, a qual ocorreu dois dias antes dos fatos aqui narrados, ele vestia as mesmas roupas e portava a mesma pochete. O réu declarou que estava no local apenas para adquirir entorpecentes, que residia na Vila Santa Maria. Informou que na Vila Mariana não é permitido que pessoas de outros bairros vendam entorpecentes, mas na Vila São Francisco é comum que indivíduos de outros bairros realizem a venda de entorpecentes.

O réu WILLIAN FERREIRA PINHEIRO foi ouvido em duas oportunidades. Na fase inquisitorial, INTERROGADO pela autoridade, declarou "que não tem advogado; que é conhecido como "Neguinho" e reside no Jardim Bonfiglioli, e foi até a Vila São Francisco para pegar "um pó ou uma pedrinha para fumar", e que estava com R\$ 10,00 (dez reais) para comprar a droga; que a droga encontrada pelos Guardas municipais não é do interrogando; que já foi preso anteriormente por tráfico de drogas, e ficou três anos preso perto de Itapetininga. Nada mais disse nem lhe foi perguntado" (fls. 04/05).

Interrogado em Juízo, o réu declarou que possui 26 anos e trabalha como cabeleireiro. No dia dos fatos, foi até o local para adquirir entorpecentes, pois é usuário. Sua mãe lhe deu 20 reais. Com 10 reais pagou o taxi e depois encontrou-se com alguns amigos, bebendo e utilizando drogas. Foram primeiramente na Vila Mariana, depois Vila Bom Jesus e por fim no Bairro Jardim Maringá, onde perguntou para um rapaz onde poderia comprar uma pedra. Nesse momento surgiu a viatura da GCM e ouviu gritos "moiô", um gordinho que estava perto desceu e entrou em uma casa. Saiu andando descendo a rua, depois foi abordado pelos guardas municipais, que lhe imputaram a prática do tráfico de drogas. Lhes disse que estava apenas adquirindo entorpecentes, e o perguntaram o motivo de não ter comprado entorpecentes em seu bairro, que é Vila Santa Maria. Estava sozinho quando foi adquirir os entorpecentes, com apenas 10 reais que sobrou dos 20 que sua mãe lhe deu. Ia comprar uma pedra e depois fumar em uma cabaninha de papelão que fez na linha do trem. Os fatos ocorreram às 2h da manhã. Diz que em nenhum momento estava em posse da pochete. Não conhecia os guardas civis municipais. Jogou o cachimbo que estava com ele, pois não queria incriminar os outros rapazes que estavam com ele, também por já ter apanhado de policiais quando eles o encontraram outras vezes com o cachimbo.

Como se vê, é inegável a prática do tráfico de entorpecentes, diante de provas tão robustas.

O réu apresentou versão frágil e contraditória. Em Juízo disse que estava com alguns amigos, logo após diz que estava sozinho na Vila em que foi abordado. Narra que jogou fora o cachimbo para não incriminar outras pessoas. Outrora diz que dispensou o cachimbo para não apanhar dos guardas, como já havia apanhado de policiais. Ora, são muitas inconsistências que acabam por fragilizar sua versão.

Por outro lado, os depoimentos dos guardas civis municipais são omissos, confirmando tanto a posse de drogas, quanto o tráfico praticado pelo réu.

A finalidade de comércio ficou evidenciada pela quantidade, variedade de drogas e sua forma de acondicionamento, já embalados para venda, bem como pelo dinheiro trocado encontrado com o réu, típico nesta espécie de comércio ilícito.

Constatou-se ausência de qualquer indício de que os guardas civis municipais vieram em Juízo para prejudicar o réu, sendo pelo próprio réu confirmado que nunca havia os visto antes.

Restou uníssono entre os agentes públicos que estavam em patrulhamento pelo aludido local, quando visualizaram o réu agachado, mexendo em um cano de água, quando ele notou a presença da viatura, se afastou rapidamente. O abordaram, depois voltaram ao local em que ele estava mexendo no cano, momento em que localizaram os entorpecentes. Já haviam abordado o réu anteriormente na Vila Santa Maria, ele

estava com a mesma pochete daquela abordagem, a qual ocorreu dois dias antes dos fatos aqui narrados, ele vestia as mesmas roupas e portava a mesma pochete

No mais, consigno que, para a configuração do crime de tráfico, não é necessário comprovar a comercialização das substâncias ilícitas, pois o simples fato de guardar as drogas, para fim de entrega a consumo de terceiros, já configura o crime descrito no artigo 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06.

Assim sendo, o conjunto probatório é seguro e autoriza o decreto condenatório do réu, nos termos do artigo 33, 'caput', c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06. Determinada e certa a condenação da ré, passo à dosimetria da pena, com a sua devida individualização, conforme o sistema trifásico determinado pelo art. 42 da lei 11.343/06 c.c. art. 59 do Código Penal.

Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena de condenação, atento às regras esculpidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, com preponderância do art. 42 da Lei 11.343/06.

Conforme Folha de Antecedentes e Certidão de Distribuições Criminais juntadas às fls. 48/56, o réu é reincidente específico na prática do crime de tráfico de drogas, ostentando uma condenação transitada em julgado (autos 899-08.2016), a qual será utilizada exclusivamente para configuração da reincidência.

Não há elementos para a ponderação das demais circunstâncias judiciais.

Não obstante, por se tratar de comércio ilícito das substâncias "crack" e cocaína, de grande poder viciante e efeitos devastadores, a aplicação direta do art. 42 da Lei 11.343/06 - "natureza" da droga, permite a fixação de sua pena base acima do mínimo legal.

Portanto, diante da presença de uma circunstância judicial valoradas negativamente (natureza da droga), deve a pena ser majorada em 1/6, a saber: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados no mínimo unitário.

No tocante à segunda fase de dosimetria, incide a agravante da reincidência. Desta forma, majoro a pena em 1/6, a saber: 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Quanto à terceira fase, incide a causa de aumento prevista no inciso III, do artigo 40, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu comercializava drogas nas imediações da Unidade de Saúde da Vila Taquari, conforme fls. 107/108 e prova oral produzida em audiência, de modo que a pena deve ser aumentada em 1/6, a saber: 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Deixo de reconhecer a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu é reincidente específico na prática do crime de tráfico de drogas, havendo ainda robustas evidências que indicam vínculo permanente com atividades criminosas. Destaque-se que o réu traficava as substâncias "crack" e "cocaína", o que demonstra maior culpabilidade, depreendendo-se de tal conduta sua periculosidade em concreto. Ressalte-se que o crime foi praticado enquanto o réu cumpria pena privativa de liberdade no Livramento Condicional (fls. 166), demonstrando completa indiferença com as condições impostas pelo juízo da execução penal.

Ausentes motivos idôneos, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Considerando as circunstâncias judiciais já analisadas, precipuamente a quantidade de pena aplicada e a reincidência específica do réu, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, por entender que é o único

suficiente para correta reprovação e prevenção do crime praticado.

Indevidas a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e a suspensão condicional da pena, posto que o réu é reincidente na prática de crimes dolosos e as suas condições pessoais não as aconselham (art. 44, incisos I, II e III, e art. 77, incisos I e II do Código Penal).

Ausentes motivos idôneos, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Fixo cada dia multa em 1/30 do salário-mínimo diante de ausência de provas da possibilidade financeira do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de condenar o réu WILLIAN FERREIRA PINHEIRO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c/c. art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06. Em consequência, condeno o réu a cumprir a pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, arbitrados, unitariamente, no mínimo legal, no regime fechado.

Providências finais:

O réu não tem o direito de apelar em liberdade. De fato, tendo respondido ao processo preso, seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que o condenou.

Nesse sentido, “a despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o réu que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal”. (STJ - HC nº 62.175 - SP - 5ª T. - Rel. Ministra Laurita Vaz - J. 02.10.2008 - DJe 28.10.2008).

No mais, as circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade da agente, justificando-se a prisão do réu para a aplicação da lei penal, notadamente diante da probabilidade de fuga, considerando a pena e o regime a que foi condenado. Além do mais, a manutenção da prisão do réu é imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista o risco fundado de reiteração delitiva, demonstrado pela periculosidade em concreto do agente, o qual ostenta quatro condenações transitadas em julgado e cumpria pena privativa de liberdade no Livramento Condicional no momento da prática do crime em tela.

Expeça-se guia de execução provisória, caso a defesa do réu interponha recurso.

Por fim, inaplicável, no caso, o art. 387, §2º, do Diploma Processual Penal, porquanto inexistentes nos autos quaisquer informações hábeis a respaldar a real situação processual do réu.

A alteração do regime inicial deve obedecer aos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regime, sob pena de violação do princípio da isonomia em relação aos demais condenados que foram submetidos a tais condições. Como não há informações a respeito do bom comportamento do condenado neste momento, deixo tal apreciação sob responsabilidade do Juízo da Execução Penal.

Decreto a perda dos bens apreendidos em favor da União. Proceda-se na forma do art. 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06.

Fixo os honorários advocatícios em 100% da tabela vigente.

Desde já, fica autorizada a destruição da droga apreendida, com exceção de 0,2 gramas de cada substância, quantidade que ficará reservada para eventual contraprova. A quantidade reservada para contraprova deverá ser incinerada após o

trânsito em julgado deste feito.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

P.R.I.

Itapeva, 14 de dezembro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA